



**KERTAS CADANGAN ARAHAN AMALAN TAHUN 2024
PERMOHONAN TANGGUHAN KES ATAS PELBAGAI ALASAN TERMASUKLAH
ALASAN MELALUI PENGEMUKAAN SIJIL CUTI SAKIT**

1. TUJUAN

Kertas konsep ini dikemukakan bagi mendapatkan kelulusan ahli mesyuarat terhadap cadangan untuk menggantikan Arahan Amalan No. 4 Tahun 2001: Penangguhan Kes dan Arahan Amalan No. 3 Tahun 2004: Penangguhan kes Atas Alasan Cuti Sakit dengan suatu arahan amalan Baharu.

2. LATAR BELAKANG

2.1. Semenjak arahan amalan diterbitkan daripada tahun 2000 hingga tahun 2023, Ketua Hakim Syarie telah mengeluarkan 2 arahan amalan berkaitan tindakan pihak-pihak dan Mahkamah berkenaan permohonan penangguhan kes oleh pihak-pihak iaitu melalui penerbitan Arahan Amalan No. 4 Tahun 2001: Penangguhan Kes dan Arahan Amalan No. 3 Tahun 2004: Penangguhan kes Atas Alasan Cuti Sakit.

- (a) Arahan Amalan No. 4 Tahun 2001: Penangguhan Kes
“...berhubung permohonan tangguhan kes, untuk mengelak tangguhan kes tanpa tarikh dan berlakunya kes-kes tertangguh, dengan itu sebarang penangguhan kes hanya dibenarkan atas alasan-alasan yang munasabah dan ianya hendaklah secara bertarikh untuk perbicaraan berikutnya.....”
- (b) Arahan Amalan No. 3 Tahun 2004: Penangguhan kes Atas Alasan Cuti Sakit
“....berhubung pengemukaan Sijil Cuti Sakit bukanlah syarat mutlak bagi permohonan penangguhan kes. Penerimaan sesuatu Sijil Cuti Sakit tertakluk kepada budibicara Mahkamah.”

2.2. Kedua-dua arahan amalan tersebut menjadi panduan kepada pihak-pihak dan Mahkamah agar sebarang permohonan penangguhan kes hendaklah atas alasan yang

munasabah, hendaklah diterima Mahkamah dan hendaklah disertakan tarikh baharu bagi prosiding berikutnya.

2.3. Kewujudan kedua-dua arahan amalan ini untuk memastikan pihak-pihak serius dalam kes yang didengar, dibicarakan dan tidak sewenang-wenangnya menggunakan pelbagai alasan untuk menangguhkan kes.

2.4. Bagi memastikan penambahbaikan pelaksanaan arahan amalan dan ianya kekal relevan untuk dikuat kuasakan, maka Jawatankuasa Kerja Arahan Amalan Tahun 2023 telah menubuhkan “task force” yang dinamakan Jawatankuasa Kecil Kajian Arahan Amalan Tahun 2000-2022 dengan tujuan mengkaji dan meneliti sebanyak 199 arahan amalan yang sedang berkuat kuasa samada ianya masih relevan, tidak bertindih antara satu dengan yang lain dan sama ada memerlukan pindaan atau sebagainya.

2.5. Kumpulan “task force” bersetuju antara lain untuk menggabungkan Arahan Amalan No. 4 Tahun 2001: Penangguhan Kes dan Arahan Amalan No. 3 Tahun 2004: Penangguhan kes Atas Alasan Cuti Sakit kerana kedua-duanya saling berkaitan dan memerlukan sedikit pindaan.

2.6. Melalui cadangan kewujudan arahan amalan baharu ini, pemegang taruh berkaitan dan Mahkamah hanya akan merujuk kepada satu arahan amalan sahaja serta kewujudan satu arahan amalan yang kompak memudahkan ianya dikawal selia pelaksanaannya dengan lebih efektif.

3. ASAS-ASAS PERTIMBANGAN

3.1. Secara umumnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya penangguhan kes di Mahkamah Syariah dan ia terbahagi kepada tiga kategori iaitu pihak-pihak, Peguam Syarie dan juga pihak Mahkamah.

3.2. Penangguhan kes oleh pihak-pihak biasanya adalah disebabkan oleh pihak-pihak itu sendiri tidak hadir ke mahkamah tanpa sebarang alasan, saksi pihak-pihak tidak hadir ketika perbicaraan dan pihak-pihak tidak tahu prosedur Mahkamah. Faktor-faktor tersebut menyebabkan prosiding Mahkamah terpaksa ditangguhkan dan akan berlakunya peningkatan kes tertunggak. Selain itu, terdapat juga sesetengah kes

terpaksa ditangguhkan kerana pihak-pihak tidak mahu mengikuti arahan Mahkamah seperti tidak melengkapkan penyediaan pliding serta mengambil masa yang lama untuk melantik Peguam Syarie.

3.3. Selain pihak-pihak, terdapat juga Peguam Syarie menjadi penyumbang kepada penangguhan kes di mahkamah. Terdapat kes di mana pihak-pihak atau Peguam Syarie tidak hadir ke Mahkamah tanpa sebarang alasan dan sebab yang munasabah. Ada juga peguam tidak hadir kerana ada kes di Mahkamah lain, cuti sakit dan menghadiri kursus/seminar.

3.4. Walaupun Mahkamah Syariah mempunyai piagam pelanggan contohnya Piagam Pelanggan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan yang ke-4 "*Kes mal, jenayah dan dibicarakan/ diselesaikan dalam tahun semasa*", Piagam Pelanggan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan yang ke-4 "*Penyelesaian kes mal, jenayah dan faraid dalam tempoh 1 tahun*" dan piagam pelanggan Jabatan/ Mahkamah Syariah Negeri-negeri yang lain, secara umumnya ada menetapkan tempoh sesuatu kes permohonan atau tuntutan diselesaikan dalam suatu tempoh yang tertentu, namun masih terdapat permohonan atau tuntutan yang tidak dapat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan kerana terganggu dengan penangguhan kes oleh pihak-pihak yang memberi pelbagai alasan. Lebih malang, jika penangguhan yang dibenarkan Mahkamah, tidak disertakan dengan penetapan tarikh tertentu sebagai tarikh gantian bagi penangguhan tersebut.

3.5. Tidak dinafikan juga bahawa penangguhan kes berpunca daripada pihak Mahkamah. Masalah penangguhan kes oleh mahkamah adalah disebabkan hakim bicara cuti sakit, hakim menghadiri kursus dan sebagainya. Kekurangan Hakim, Pegawai Penyelidik, Pegawai Sulh, Pendaftar dan juga pegawai-pegawai sokongan lain yang terlibat dalam pengurusan kes juga merupakan faktor utama penangguhan kes di peringkat mahkamah. Jumlah pegawai dan kakitangan yang sedia ada tidak mampu untuk mengendalikan kes yang semakin bertambah dari tahun ke tahun.

3.6. Justeru bagi para 3.5 di atas, Mahkamah Syariah telah cuba sedaya upaya untuk mengatasi masalah kes tertangguh ini sebagaimana berikut antaranya melantik kakitangan lantikan kontrak yang terdiri daripada Hakim Syarie, Pegawai Penyelidik, Timbalan Pendaftar, Pegawai Sulh dan kakitangan sokongan, membuat pengiliran hakim

di daerah yang mempunyai pendaftaran kes terendah membantu lokasi yang mempunyai pendaftaran kes yang lebih tinggi, melantik Timbalan Pendaftar (bagi Mahkamah Tinggi Syariah) untuk membantu pengurusan kes bagi membolehkan hakim bicara menumpukan kepada perbicaraan, mengadakan SOP baru untuk menyelesaikan kes cerai yang ada persetujuan bersama antaranya melalui kaedah Fast Track serta melaksanakan kaedah hakam bagi kes perceraian yang tiada persetujuan bersama, serta mempermudah urusan sulh dan pengendorsan persetujuan sulh

3.7. Bagi situasi di para 3.3, Mahkamah Syariah melalui Arahan Amalan No. 4 Tahun 2001: Penangguhan Kes dan Arahan Amalan No. 3 Tahun 2004: Penangguhan kes Atas Alasan Cuti Sakit telah diwujudkan, namun kewujudan keduanya yang diterbitkan pada tahun 2001 dan 2004 menyukarkan pelaksanaannya secara sistematik sedangkan keduanya berkaitan antara satu sama lain.

3.8. Melalui kewujudan arahan amalan ini, pihak-pihak dan Mahkamah akan berada atas landasan yang betul bagi memastikan perjalanan prosiding tidak dilengah-lengahkan kerana prinsip keadilan ada menyatakan "*justice delayed is justice denied*", namun ianya tidaklah bermaksud hak pihak-pihak untuk memohon penangguhan atas sebab-sebab yang munasabah dinafikan kerana prinsip keadilan juga ada menyatakan "*justice rushed is justice crushed*" yang memberi ingatan bahawa Mahkamah tidak boleh terburu-buru atau gopoh dalam mengendalikan kes atau memberikan keputusannya.

3.9. Cadangan kewujudan arahan amalan ini juga memperincikan maksud pihak Mahkamah yang boleh meluluskan atau sebaliknya permohonan tersebut iaitu Hakim dan Pendaftar. Merujuk kepada seksyen 2 (tafsiran) Akta Tatacara Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 [Akta 560] seksyen 2 (tafsiran) dan seksyen 3 (tafsiran) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 [Akta 585] berikut adalah tafsiran bagi Pendaftar dan Hakim:

1. Akta 560

2. (1) Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

.....

"Hakim" ertinya seseorang Hakim yang dilantik di bawah subseksyen 43(1) atau 44(1) Akta Pentadbiran;

“Pendaftar” ertinya Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah, Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah, atau Penolong-Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang dilantik di bawah Akta Pentadbiran;

2. Akta 585

3. (1) *Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—*

.....

“Hakim” atau “Hakim Syarie” ertinya Ketua Hakim Syarie, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah atau Hakim Mahkamah Rendah Syariah, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang dilantik di bawah Akta Pentadbiran;

“Pendaftar” ertinya Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah, Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah, atau Penolong-Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang dilantik di bawah Akta Pentadbiran;

3.10. Bagi memastikan hak mengemukakan permohonan penangguhan kes ini tidak disalahguna maka dicadangkan Mahkamah dengan budi bicara untuk mengaward kos kepada mana-mana pihak yang mengalami kerugian atas penangguhan tersebut sebagaimana yang diperuntukkan di dalam seksyen 222 Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1985 [Akta 585] yang sama *in pari materia* dengan peruntukan dalam enakmen/ ordinan tatacara mal mahkamah syariah negeri-negeri. Walaubagaimanapun, Mahkamah boleh mengikut mana-mana panduan yang ada sekiranya peruntukan khusus mengenainya tidak diperuntukan di dalam mana-mana undang-undang atau peraturan. Matan kepada seksyen 222 tersebut;-

“Tertakluk kepada Akta ini, Mahkamah hendaklah, mengikut budi bicaranya, mengawardkan kos bagi prosiding yang difailkan di Mahkamah itu walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidang kuasa mengenai prosiding itu.”

3.11. Justeru cadangan arahan amalan baharu yang menggabungkan arahan amalan tahun 2001 dan 2004 dan dengan sedikit penambahan ini perlu mendapat pertimbangan untuk kemudahan rujukan pihak-pihak dan mahkamah sekaligus memastikan perjalanan/ prosedur mahkamah tidak diganggu dengan pelbagai permohonan penangguhan

LAIN-LAIN

terutama dengan alasan yang tidak munasabah. Antara elemen penambahbaikan arahan amalan yang dicadangkan ini adalah seperti berikut:

- (a) Walauapapun alasan permohonan penangguhan kes termasuklah dengan mengemukakan cuti sakit, ianya tidaklah menjadi automatik penangguhan diterima oleh Mahkamah;
- (b) kelulusan permohonan penangguhan kes adalah atas budi bicara Mahkamah sahaja;
- (c) setiap kes yang ditangguhkan, Mahkamah hendaklah menetapkan tarikh gantian yang munasabah bagi prosiding berikutnya;
- (d) Mahkamah boleh atas budi bicaranya mengaward kos kepada pihak-pihak yang menanggung kerugian atas penangguhan tersebut; dan
- (e) Pihak Mahkamah yang dimaksudkan dalam cadangan arahan amalan ini ialah Hakim Bicara dan Pendaftar Mahkamah dengan penjelasan berikut:
 - i. Hakim Bicara boleh meluluskan permohonan tersebut di mana-mana peringkat prosiding sama ada di peringkat pengurusan kes, sebutan atau di peringkat prosiding perbicaraan; dan
 - ii. Pendaftar pula boleh meluluskan permohonan penangguhan tersebut bagi peringkat prosiding pengurusan kes atau sebutan kes/ prosiding perbicaraan dengan kebenaran Hakim Bicara.

4. CADANGAN DAN SYOR

Dicadangkan arahan amalan baharu untuk menggantikan Arahan Amalan No. 4 Tahun 2001: Penangguhan Kes dan Arahan Amalan No. 3 Tahun 2004: Penangguhan kes Atas Alasan Cuti Sakit agar dapat memudahkan pihak-pihak dan Mahkamah, tambahan arahan amalan baharu ini menjelaskan lagi hasrat Arahan Amalan No. 4 Tahun 2001 dan Arahan Amalan No. 3 Tahun 2004 dikuat kuasakan sebelum ini.

Disediakan

Jawatan kuasa Kerja Arahan Amalan 2024



جَبَاتِنُ كَهَاكِيمِن شَرْعِيَّةِ مَالِيسِيَا

**JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH
MALAYSIA**

Blok C, Kompleks Islam Putrajaya,
No. 20, Jalan Tunku Abdul Rahman,
Persint 3 62100 PUTRAJAYA

Tel :603-88709200 / 9201

Faks : 603-8870 9500

Portal Rasmi : www.iksm.gov.my

Ruj.Kami:

Takwim :

Tarikh :

YAA Ketua-Ketua Hakim Syarie,
Mahkamah-Mahkamah Syariah Negeri-negeri.

**ARAHAN AMALAN NO TAHUN 2024
PERMOHONAN TANGGUHAN KES ATAS PELBAGAI ALASAN
TERMASUKLAH ALASAN MELALUI PENGEMUKAAN SIJIL CUTI SAKIT**

Saya ingin menarik perhatian YAA kepada Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahman Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil..... pada di..... dan keputusan Mesyuarat Ketua-ketua Hakim Syarie kali ke pada di telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung permohonan tangguhan kes atas pelbagai alasan termasuklah alasan melalui pengemukakan Sijil Cuti Sakit.

2. Permohonan tersebut tidak diluluskan/ diterima secara automatik melainkan setelah mendapat kebenaran Mahkamah dan dengan kebenaran tangguhan tersebut, Mahkamah hendaklah membuat penetapan tarikh dan masa lain sebagai ganti tangguhan untuk prosiding berikutnya dan Mahkamah atas budi bicara boleh mengaward kos kepada pihak yang menanggung kerugian atas penangguhan tersebut.

3. Hakim Bicara boleh meluluskan permohonan tersebut di mana-mana peringkat prosiding sama ada di peringkat pengurusan kes, sebutan atau di peringkat prosiding perbicaraan, manakala Pendaftar pula boleh meluluskan permohonan penangguhan tersebut bagi peringkat prosiding pengurusan kes atau sebutan kes/ prosiding perbicaraan dengan kebenaran Hakim Bicara.

Arahan Amalan No. 4 Tahun 2001: Penangguhan Kes dan Arahan Amalan No.3 Tahun 2004: Penangguhan kes Atas Alasan Cuti Sakit adalah dibatalkan.

Arahan Amalan ini hendaklah berkuat kuasa serta merta.

YAA Dato' Mohd Amran bin Mat Zain

Ketua Pengarah/ Ketua Hakim Syarie
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
Putrajaya